UBND XÃ YA LY **TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG** Số: 17 /TTPVHCC-TH V/v phối hợp hướng dẫn về các hồ sơ vay vốn theo Nghị định 155/2015/NĐ-CP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Ya Ly, ngày 18 tháng 8 năm 2025*

Kính gửi:

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sa Thầy Kon Tum;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sa Thầy.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc phát Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum – Phòng Giao dịch Sa Thầy.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly đã tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là bất động sản nhằm mục đích vay vốn tại các Ngân hàng đặt Chi nhánh/Phòng giao dịch tại xã Sa Thầy. Đối với các hồ sơ có yêu cầu chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản liên quan đến tài sản là bất động sản được thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng[1], tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc xuất trình Căn cước điện tử và nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

- Bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.

Vì vậy, ngoài các giấy tờ nêu trên Trung tâm Phục vụ hành chính công không được yêu cầu thêm giấy tờ nào khác. Tuy nhiên, việc thu phí chứng thực hợp đồng được thực hiện theo Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực, tại Điều 5 Thông tư có quy định: Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục

[1] Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định 23/2025/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2025/NĐ-CP).

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

Tuy nhiên, tại hồ sơ dự thảo hợp đồng thế chấp nộp không có thông tin về mục đích vay hoặc căn cứ cho vay có áp dụng Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ hay không, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly đề nghị các Ngân hàng có hướng dẫn về nội dung nêu trên để đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời có căn cứ để thực hiện đúng quy định về thu/miễn phí thu phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã (b/c);
- Trung tâm Phục vụ HCC các xã: Sa Thầy, Mô Rai, Sa Bình, Rờ Kơi;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Công chức Trung tâm;
- Lưu: VT, LT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ YA LY TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

A Vớt